



OFFRE DE SERVICE COMMERCIALE & CONTRAT-CADRE SAAS

**Plateforme de Commande, Paiement et Pilotage
Restaurant CIAO BYEBYE**

PARTIE 1 : OFFRE DE SERVICE & GRILLE TARIFAIRE

1. Présentation de la Solution Ciao Byebye

Ciao Byebye est la suite logicielle et matérielle de nouvelle génération pour la restauration commerciale et hôtelière. Elle remplace avantageusement les menus PDF passifs et désengorge le service en salle en permettant aux convives de commander et régler en toute autonomie depuis leur smartphone, tout en offrant à la cuisine et au management des outils temps réel de pilotage (KDS, Plan 2D, Stocks BOM, Montres serveurs, Avis & Pourboires).

2. Grille des Formules d'Abonnement SaaS

Modules & Fonctionnalités	ESSENTIEL 49 € HT / mois	PRO 99 € HT / mois (Recommandé)	CHAÎNES & MULTI-SITES 199 € HT / mois
Période d'Essai Gratuit	1 Mois (30 jours)	1 Mois (30 jours)	1 Mois (30 jours)
Engagement	Sans engagement	Sans engagement	Sans engagement (ou annuel -15%)
Menu Digital QR Code Interactif	Inclus (Illimité)	Inclus (Illimité)	Inclus (Illimité)
Multilingue (FR, EN, AR, ES)	Inclus (4 langues)	Inclus (4 langues)	Inclus + Devises mondiales
Personnalisation & Allergènes	Standard	Avancée (Recettes, Ingrédients, Cuissons, Sièges)	Avancée + Synchronisation ERP
Paieement Stripe & Espèces	Inclus	Inclus	Inclus + Multi-comptes
Pourboires & Avis Clients en Direct	Inclus	Inclus + Alertes Qualité	Inclus + Modération Multi-sites
KDS Écran Cuisine Tactile	1 Poste	Multi-Postes (Chaud, Froid, Bar, Passe)	Illimité multi-postes
Plan de Salle 2D Interactif	-	Inclus (Temps Réel + Statuts)	Inclus Multi-étages / Zones
Stocks & Fiches Recettes (BOM)	-	Inclus (Décompte auto + Ruptures 86)	Inclus + Alertes Fournisseurs
Montre Connectée Serveur & Vibreur	-	Inclus (Appels table & Alertes plats)	Inclus Flotte complète
Table Display TV & Borne Vidéo	-	Inclus	Inclus (Affichage Dynamique)

Modules & Fonctionnalités	ESSENTIEL 49 € HT / mois	PRO 99 € HT / mois (Recommandé)	CHAÎNES & MULTI-SITES 199 € HT / mois
Dashboard Manager & Statistiques	Basique	Avancé (Ventes, Marges, Rangs)	SuperAdmin HQ Multi-établissements
Support Technique	Email 5j/7	Téléphone & Chat 7j/7	Dédié 24/7 + Gestionnaire de compte

3. Matériel & Packs d'Installation Clé en Main (Optionnels)

Pour les établissements souhaitant un équipement physique prêt à l'emploi :

1. Pack Table Design (Pour 10 tables) — 190 € HT (Achat unique) :

- 10 Chevalets de table en plexiglas / bois gravé avec QR Code sécurisé haute résistance.
- 10 Stickers vitrine & comptoir « Commandez & Payez à table avec Ciao Byebye ».
- Fichiers vectoriels HD pour réimpression personnalisée.

2. Pack Cuisine KDS & Salle — 380 € HT (Achat unique ou 25 €/mois) :

- 1 Tablette tactile 10.1" durcie avec support mural rotatif pour la cuisine.
- 1 Montre connectée préconfigurée pour le chef de rang.

3. Pack Installation & Formation sur Site (Optionnel) — 150 € HT :

- Paramétrage complet du menu, des fiches recettes et du plan de salle par un expert Ciao Byebye.
- Formation de l'équipe (salle et cuisine) en 2 heures.

4. Clause Spéciale : 1 Mois d'Essai Gratuit Sans Engagement

[!IMPORTANT] **GARANTIE RISQUE ZÉRO POUR LE RESTAURATEUR** : Chaque nouvel établissement bénéficie automatiquement d'une **période d'essai complet de 30 (trente) jours calendaires à compter de l'activation**.

- **Aucun prélèvement** durant les 30 premiers jours.
 - **Accès à l'intégralité des modules** de l'offre choisie.
 - **Résiliation libre en un clic** à tout moment avant la fin du 30ème jour sans aucun frais ni justification.
-
-

PARTIE 2 : CONTRAT-CADRE DE PRESTATION DE SERVICES SAAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

1. **La société CIAO BYEBYE SAS**, au capital de 10 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro [RCS], dont le siège social est situé [Adresse], représentée par son Président en exercice,
(Ci-après désignée « **Le Prestataire** » ou « **Ciao Byebye** »),

D'UNE PART,

ET :

2. L'Établissement Client :

Raison Sociale : [Nom du Restaurant / Société]

Forme juridique : [SARL / SAS / EI]

SIRET / RCS : [Numéro SIRET]

Siège social : [Adresse de l'établissement]

Représenté par : [Nom et Prénom du Gérant / Signataire]

Email : [Email officiel] | Téléphone : [Numéro de téléphone]

(Ci-après désigné « **Le Client** » ou « **Le Restaurateur** »),

D'AUTRE PART.

(Individuellement désignés une « **Partie** » et collectivement les « **Parties** »).

ARTICLE 1 — OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières selon lesquelles le Prestataire concède au Client un droit d'accès et d'utilisation non exclusif de la plateforme SaaS **Ciao Byebye**, ainsi que les prestations de support, de maintenance et d'hébergement associées.

ARTICLE 2 — PÉRIODE D'ESSAI GRATUITE (30 JOURS)

- 2.1. Le Client bénéficie d'une période d'essai gratuite de **30 (trente) jours calendaires consécutifs** à compter de la date de création de son compte restaurant.
- 2.2. Pendant cette période d'essai, le Client a accès à l'ensemble des fonctionnalités de la formule sélectionnée sans aucune facturation d'abonnement.
- 2.3. Le Client peut mettre fin au contrat à tout moment pendant les 30 jours par simple notification écrite ou directement depuis son espace d'administration, sans frais, pénalités ni indemnités.
- 2.4. À défaut de résiliation notifiée avant le terme du 30ème jour d'essai, le contrat se poursuit automatiquement sous forme d'abonnement mensuel au tarif convenu.
-

ARTICLE 3 — DURÉE ET RÉSILIATION

- 3.1. Le contrat est conclu pour une durée initiale d'un (1) mois renouvelable tacitement de mois en mois.
- 3.2. Le Client peut résilier son abonnement mensuel à tout moment, avec un préavis de **15 (quinze) jours** avant l'échéance de la période mensuelle en cours.
- 3.3. En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations contractuelles non réparé sous 15 jours après mise en demeure, le contrat pourra être résilié de plein droit.
-

ARTICLE 4 — CONDITIONS FINANCIÈRES & PAIEMENT

- 4.1. Les redevances d'abonnement sont facturées mensuellement à terme à échoir, par prélèvement bancaire automatique (SEPA) ou carte bancaire.
- 4.2. Les tarifs sont stipulés hors taxes (HT) et sont majorés de la TVA au taux légal en vigueur.
- 4.3. Les commissions liées aux transactions bancaires (ex: Stripe) sont directement régies entre le Client et le processeur de paiement partenaire. Ciao Byebye ne prélève aucune commission occulte sur le chiffre d'affaires du restaurateur.
-

ARTICLE 5 — ENGAGEMENT DE SERVICE & DISPONIBILITÉ (SLA 99.9%)

5.1. Le Prestataire s'engage à maintenir un taux de disponibilité mensuel de la plateforme SaaS supérieur ou égal à **99,9%**, hors périodes de maintenance programmées.

5.2. Les sauvegardes de données sont exécutées de façon automatisée et quotidienne sur des serveurs sécurisés et redondés situés dans l'Union Européenne (Frankfurt / Paris).

5.3. Le support technique est accessible 7 jours sur 7 pour les incidents critiques bloquant le service du restaurant.

ARTICLE 6 — PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD) & PROPRIÉTÉ

6.1. Le Client conserve la pleine et entière propriété de l'ensemble de ses données (cartes, fiches recettes, historiques de commandes, statistiques de vente, avis clients).

6.2. Le Prestataire s'engage à respecter scrupuleusement la réglementation RGPD (Règlement UE 2016/679). Les données collectées ne sont en aucun cas vendues, cédées ou exploitées à des fins publicitaires tierces.

6.3. En cas de fin de contrat, le Prestataire garantit une **réversibilité intégrale** : le Client peut exporter l'intégralité de ses menus, historiques et données sous format standard (CSV / JSON) sous 30 jours.

ARTICLE 7 — LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

Le présent contrat est régi par le droit français. En cas de litige relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution, les Parties s'engagent à rechercher préalablement une solution amiable. À défaut d'accord sous 30 jours, compétence expresse est attribuée au **Tribunal de Commerce du ressort du siège social du Prestataire**.

👉 SIGNATURES ET BON POUR ACCORD

Fait en deux (2) exemplaires originaux, le ____ / ____ / 2026, à

_____.

Pour le Client (Le Restaurateur)

(Nom, Prénom, Titre et Cachet commercial)

Signature précédée de la mention « Bon pour accord et acceptation des conditions » :

Pour la société CIAO BYEBYE SAS

(Représentant légal)

Signature et Cachet :